

한국가스공사 상임감사위원

부서경고·부서주의

일련번호 제22-해외-14호

제목 출자회사 주주총회 및 이사회 안건 관리 소홀

소관부서 ☆ ★, ●

조치부서 ○

내용

1. 업무 개요

공사의 출자회사는 「출자회사관리규정」에 따라 출자회사¹⁾의 내부 운영 관련 의사결정 사항을 심의·의결하기 위해 주주총회 및 이사회를 개최하고 있으며, 본사 운영부서는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] “분장업무”, 「위임전결규정」 및 「감사규정」에 따라 각각 담당하는 출자회사의 주주총회 및 이사회 안건을 검토·관리하고 있다.

[표 1] 본사 운영부서별 담당 출자회사

담당부서		출자회사명
★	J	▲▲주식회사, ◆◆(2개)
	A	ㄱㄱ, ㄷㄷ, B(3개)
●	CE	ㄹㄹ, (주)ㅇㅇ, (주)ㅇㅇ (3개)
	F	◇◇, g g, g H, ==(4개)
	E	ㅅㅅ, H H, R R, H R (4개)
	▼	■, □, ㉠, ㉠N(4개)

※ 자료 : 직제규정시행세칙 [별표 2] “분장업무” 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

1) 공사가 자본금의 전부 또는 일부를 출자한 회사를 말하며, 재출자회사도 포함

「감사규정」 [별표 1] “일상감사의 범위”에 따르면 출자회사 주주총회 및 이사회 안건에 대한 방침은 일상감사 대상이다.

따라서 각각 출자회사를 담당하는 본사 운영부서는 출자회사가 주주총회 및 이사회 개최 시 그 안건에 대한 처리 방침에 대해 일상감사를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 (2022. 5. 30. ~7. 20.) 중 최근 3년간(2019년 4월~2022년 3월) 출자회사 주주총회 및 이사회 안건에 대한 방침 관련 일상감사 여부를 확인한 결과 [표 2]와 같이 일상감사를 누락한 것으로 나타났다.

[표 2] 출자회사 이사회 안건에 대한 일상감사 현황('19.4월~'22.3월)

담당부서		일상감사 누락		주요사례
		건수	비율	
★	J	18	32.7%	• 유상감자 추진 • 법인예산 승인
	Å	2	3.4%	• 이사진 변경
●	CE	1	1.7%	• 외부감사인 선정
	F	4	8%	• 유상증자 추진
	ε	9	9%	• 배당금 지급 • 재무제표 승인
	▼	15	12.1%	• 유상증자 추진 • 사업예산 변경
합 계		49	11%	

※ 자료 : 확인서 재구성

특히 ★ J와 ● ▼는 출자회사 주주총회 및 이사회 안건에 대한 방침 관련 일상감사를 다른 운영부서들에 비해 상대적으로 많이 누락하였다.

그 결과 출자회사 주주총회 및 이사회 안건 관리 소홀로 합리적·효율적인 출자회사 운영을 저해할 우려가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

일부 운영부서는 유상증자·감자 등 특정 안건의 경우 최초 기본계획이 일상 감사를 거쳤으므로 이를 이행하는 안건에 대한 방침은 일상감사를 받지 않았다고 주장하나, 해당 안건을 검토한 결과, 기본계획에서 세부적으로 정하지 않은 내용이 일부 포함되어 있어 기본계획을 이행하는 안건이라 하더라도 그 방침에 대해 일상 감사가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

○장은

- ① 출자회사 주주총회 및 이사회 안건에 대한 방침 관련 일상감사를 누락한 ★ Å 및 ● E·F·G에 주의를 촉구하시고(부서주의)
- ② 위 운영부서들에 비해 일상감사 누락 비율이 상대적으로 높은 ★ J와 ● ▼에는 경고 조치하시기 바랍니다.(부서경고)